



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 83/09

1

2

3

התובעים: חקאק דוד וגלית
מרר' רימלט 23/3, רעננה

4

5

- נ ג ד -

6

7

8

הנתבעים: קופמן מיכאל וחדזה
מרר' רימלט 23/6, רעננה

9

פסק - דין

10

11

1. התובעים בעלי דירה בקומה ראשונה בבית משותף ברחוב רימלט 23 רעננה (להלן-"הבית").

12

13

הנתבעים הינם בעלי זכויות בדירה בקומה השניה בבית.

14

דירת התובעים נמצאת מתחת לדירת הנתבעים.

15

התובענה היא למתן צו עשה, אשר יורה לנתבעים לתקן את מקור הרטיבות

16

שבדירתם הגורמים לנזקי רטיבות לדירת התובעים וכן בקשת לפיצוי כספי

17

בגין אותם נזקים.

18

19

2. בכתב התביעה בתמצית נטען, כי בדירת התובעים התגלו כתמי רטיבות

20

שמקורם בדירת הנתבעים. לטענתם פנו לנתבעים אינספור פעמים ונתקלו

21

באי שיתוף פעולה.

22

23

3.	בכתב ההגנה נטען בתמצית, כי עם קבלת הודעת התובעים פנו הנתבעים	1
	לאינסטלאטור ואף שברו מרצפות בדירתם על מנת לנסות ולאתר את המקור	2
	לאותה רטיבות בלא שאותר המוקד. לדבריהם חברת הביטוח מטפלת כל	3
	העת בעניין.	4
		5
4.	על מנת לאתר את הגורם לרטיבות בדירת התובעים מונה על ידי- בהסכמת	6
	הצדדים- מומחה המהנדס יוסף קרני, אשר ביקר בדירת התובעים ובדירת	7
	הנתבעים וקבע, בחוות דעתו, כדלהלן:	8
	”כללי:	9
	עם קבלת ההודעה, ביקרתי בבניין בתאריך ה - 18.06.2009, בנוכחות	10
	הצדדים.	11
	הוצגו לפניי מסמכי התביעה וההגנה ומסמכים אחרים.	12
	בדקתי את שתי הדירות, של התובעת, ושל הנתבעים.	13
	מדובר על בניין משותף בעל 3 קומות. דירת הנתבעים נמצאת בקומה	14
	הראשונה. מדובר על נזילות מים, מזה כחצי שנה, מתחום מדירת הנתבעים	15
	הממוקמת מעל, בקומה השניה.	16
	בדקתי את שתי הדירות, זו השייכת לתובעת והממוקמת בקומה הראשונה	17
	מתחת לדירת הנתבעים, ואת הדירה של הנתבעים.	18
	התובעים מתלוננים על נזילות מים בלתי פוסקות מהדירה העליונה	19
	שגורמים נזקים לדירתם. נזילות המים מופיעות בדירתם בתחום חדר	20
	המקלחת ומתפשטות לכיוון חדר השירותים הצמוד וגם לקיר פינת האוכל,	21
	המשותף עם חדר השירותים.	22
	הגעתי לבניין כאשר בדירת הנתבעים מבוצעות עבודות לצורך גילוי המקור	23
	לדליפות המים.	24
		25
	<u>להלן תשובותי לשאלות שהופנו אלי על ידי כב' המפקחת:</u>	26
1.	האם קיימת רטיבות או סימני רטיבות בדירת התובעים, ובאילו	27
	מקומות?	28
	במהלך הבדיקה בדירת התובעים ראיתי את מצב הנזקים כדלקמן:	29
	א. קיימת סימני רטיבות בתקרת חדר המקלחת, בתקרה, סביב עטיפת	30
	הצינור של הוונטה, המותקן בפינת התקרה ועל קיר חדר המקלחת.	31

ב. כתוצאה מהתפשטות הרטיבות נראים סימני רטיבות בתחום חדר	1
השירותים, בתקרה ובקיר סביב הוונטה.	2
ג. כנ"ל קיימים סימני רטיבות על הקיר בפינת האוכל, הצמוד החדר	3
השירותים. בתוך הקיר עובר צינור הביוב הראשי, אליו מתחברת הצנרת של	4
חדרי המקלחות וחדרי השירותים של שתי הדירות.	5
ביום הביקורת כל המקומות היו יבשים לאור עבודות איתור המוקד לנזילות	6
המים המבוצעות בדירת הנתבעים.	7
	8
2. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות בדירת הנתבעים?	9
המקור לנזילות המים ולסימני הרטיבות נמצא בתחום דירת הנתבעים. על	10
פי הממצאים בדירת הנתבעים, ניתן להגיע למסקנה שהמקור לנזילות	11
המים הינה דליפה מצנרת הניקוז השייכת לדירת הנתבעים. בדירה בוצעו	12
פעולות לתיקון אחת מקופסאות הביקורת, אך לאור הנחיית חברת הביטוח	13
שלא להשתמש בחדר האמבטיה לא ניתן לקבוע האם הנזילה אכן תוקנה.	14
	15
<u>3. הדרכים המומלצות על ידי לפתרון הבעיה:</u>	16
הרטיבות מתרחשת מזה תקופה ארוכה, מספר חודשים. בחודש מאי התחיל	17
הטיפול לאיתור הנזילה בדירת הנתבעים. בדירה מצאתי ריצוף מפורק סביב	18
קופסת הביקורת על הרצפה של חדר האמבטיה, נחשף חלק של צינור	19
הניקוז, וחלק של הצינור הראשי, האנכי. גם מהצד השני, מתחום פינת	20
האוכל נפתח הקיר ונחשף הצינור האנכי. מצב זה מתקיים כבר כחודש	21
ימים, על פי הנחיית חברת הביטוח, שדרשה שלא להשתמש בחדר	22
האמבטיה. בוצעו בדיקות שונות וגם עבודות אטימה של חלק העליון של	23
קופסאת הביקורת ואטימת אמבטיה במרק בהיקף הקיר.	24
להפתעתי הרבה, למרות אי השימוש בחדר האמבטיה, גיליתי שהחול	25
מתחת לריצוף טרם התייבש בצורה מלאה ונמצא לח.	26
הנחיית חברת הביטוח שלא להשתמש החדר האמבטיה נראת לי תמוהה,	27
נהפוך הוא, יש להשתמש בה על מנת לוודא האם המקור לדליפת המים	28
עדיין קיים או אכן תוקן.	29
לפניי הוקרא סיכום חברת הביקורת "דוקה – וי", שהוזמנה על ידי חברת	30
הביטוח בדבר אפשרות קיום הנזילה עקב איטום לא תקין של הרצפה.	31

על פי הסבר התובעים ועל פי הממצאים הקיימים בתקרת חדר האמבטיה	1
ניתן לקבוע שהרטיבות חדרה מצנרת הניקוז הפרטית ולא דרך איטום	2
הרצפה.	3
לאור הימצאות לחות מתחת לריצוף יש להמשיך בעבודות האיטום שנעצרו.	4
יש לפרק מרצפות נוספות ברצפת חדר האמבטיה, סביב קופסת הביקורת	5
השניה ולפרק את המרצפות המכסות את פנים האמבטיה. יש להחליף	6
קופסאות ביקורת לא תקינות ולא לתקן אותן בחומרי איטום בלתי יעילים.	7
למעשה העבודה נעצרה באמצע הדרך ויש להשלימה.	8
	9
הערכת הנזק בדירת התובעים, ככל שישנו נזק:	10
לדירת הנתבעים נגרם נזק לסיווד כל המקומות שנפגעו עקב הנזילות, חדר	11
האמבטיה, חדר השירותים וקיר פינת האוכל.	12
הפעלתי את הוונטה ומצאתי ליקוי בהדלקתה. הוונטה לא תקינה וייתכן	13
שאכן נפגעה עקב הנזילה.	14
עלויות לתיקון הנזקים מוערכות על ידי כדלקמן:	15
עבודות גירוד ותיקוני הטיח בכל המקומות שנפגעו – 1,000 ₪	16
עבודות צביעת חדר האמבטיה - 1,500 ₪	17
עבודות צביעת חדר השירותים - 1,500 ₪	18
עבודות צביעת הקיר בפינת האוכל - 1,000 ₪	19
החלפת וונטה - 500 ₪	20
-----	21
סה"כ עלות הנזקים ללא מע"מ - 5,500 ₪.	22
	23
עד כאן חוות הדעת.	24
	25
5. ביסוד התביעה הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי הקובע, לאמור:	26
"(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה	27
האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".	28
החובה בהקשר זה, היינו החובה לתקן כל מקור של נזק שנגרם	29
לדירה אחרת היא חובה מוחלטת.	30
חוות הדעת מדברת, איפוא, בעדה והיא קובעת ברורות, כי הנזקים	31
בדירת התובעים נגרמו מדירת הנתבעים.	32
	33

6. עיקר המחלוקת בין הצדדים בשאלה האם עשו הנתבעים כל שלא לידם על	1
מנת לפתור את הבעיה. שוכנעתי, כי לא עלה בידי אנשי המקצוע מטעם	2
הנתבעים, לרבות חברת הביטוח, לאתר בזריזות הראויה את המקור לנזק.	3
בהקשר זה אין ספק, כי לחברת הביטוח לוח זמנים אשר אינו מותאם	4
למרבה הצער למצוקתם של התובעים.	5
הנתבעים הודיעו על הגעת המפקח מטעם חברת הביטוח לדירתם ביום	6
8.6.09 זה הוזקק כפי הנראה לביקור נוסף, לאור ממצאי חוות הדעת מיום	7
21.6.09 אשר נקבע רק ליום 23.7.09.	8
מדובר בלוחות זמנים גמישים למדי, אשר במידה מסוימת של צדק העלו את	9
חמתם של התובעים, אף אם אין לנתבעים אשם של ממש בהתנהלות זו.	10
עם זאת אין חולק כי נתבעים הם צד נכון לתביעה זו גם אם יש בידיהם	11
טענות לכאורה כנגד צד שלישי, אשר אינו צד בהליך זה.	12
בשלב זה לא התקבלה בלשכתי כל הודעה על סיום הטיפול לאחר הביקור	13
האחרון של המפקח מטעם חברת הביטוח.	14
	15
7. אני מקבלת, איפוא, את התביעה ומחייבת את הנתבעים להשלים את	16
הפעולות המנויות בחוות הדעת בתוך 10 ימים מהיום.	17
כמו כן אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך כל הסכומים הבאים:	18
1. 594 ₪, בגין אגרת בית משפט;	19
2. 5500 ₪, עלות תיקון הנזקים בדירתם, עפ"י חוות הדעת;	20
3. 250 ₪, בגין הוצאות התובעים.	21
	22
לסכומים האמורים יתווספו ריבית צמודה כדין והפרשי הצמדה מיום מתן פסק	23
הדין ועד לתשלום בפועל.	24
ניתן בהעדר הצדדים, היום: ט"ז אב תשס"ט (06 אוגוסט 2009).	25
	26
	27
טלי להב	28
המפקחת על רישום המקרקעין	29